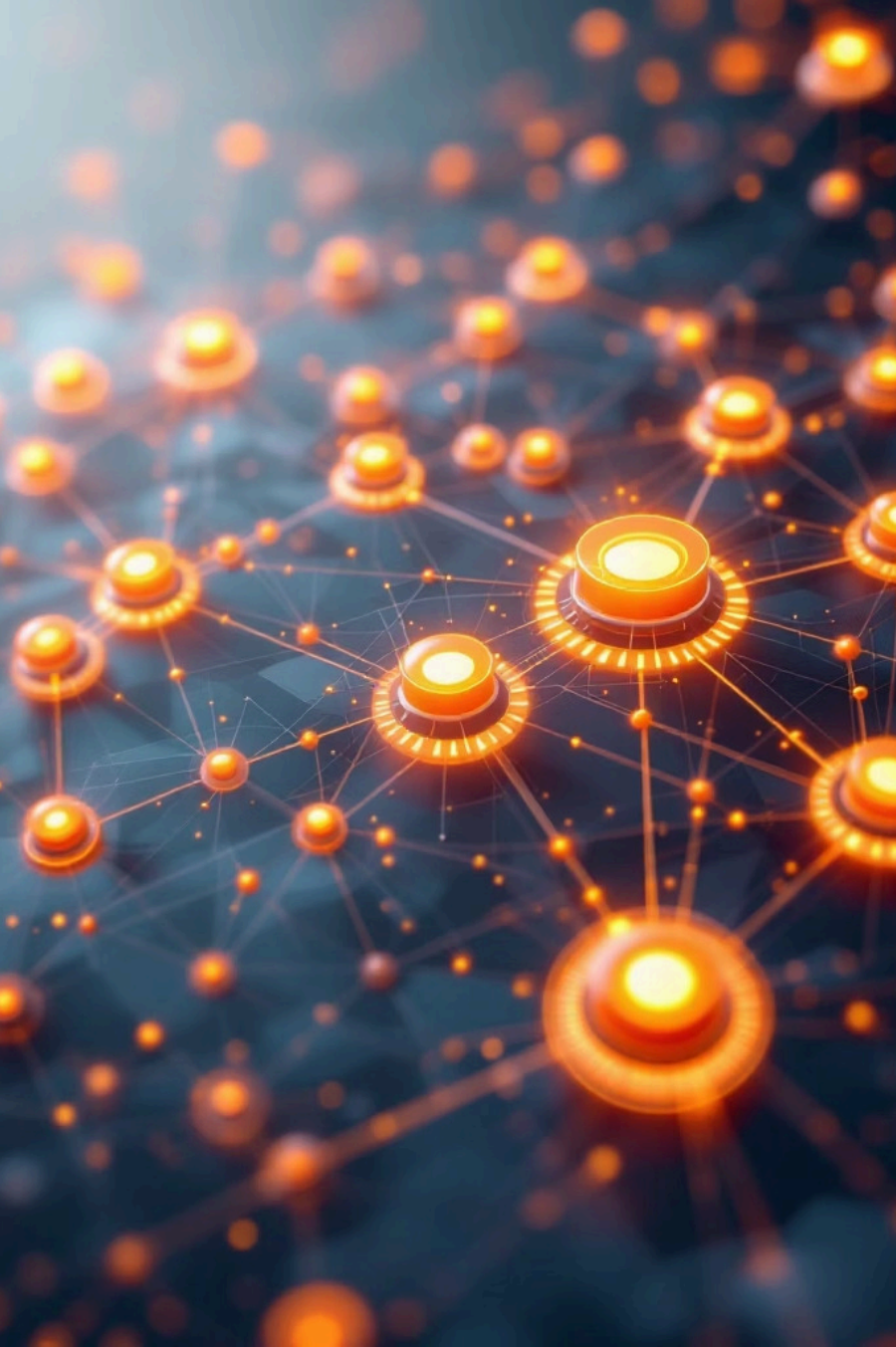




Reexaminando la ética informática a la luz de los sistemas de IA y su regulación

Mattis Jacobs · Judith Simon Technische Universität Berlin · Universität Hamburg · Publicado: octubre 2022

Resumen del artículo



La emergencia de los sistemas de IA y su regulación tiene **implicaciones significativas para la ética informática**, obligando a reexaminar supuestos clave de la disciplina.

Desafíos

Características técnicas, sociales y económicas que obstaculizan la aplicación de la ética informática

Oportunidades

El poder en los sistemas sociotécnicos puede usarse para promover valores éticos

Interdependencias

Nuevos conflictos y sinergias entre ética orientada al diseño y a las políticas

Ética informática y la emergencia de la IA

Ética orientada a políticas

Moor (1985): la tecnología crea "vacíos de política" que la ética informática debe llenar con marcos conceptuales y justificaciones razonadas.

Ética orientada al diseño

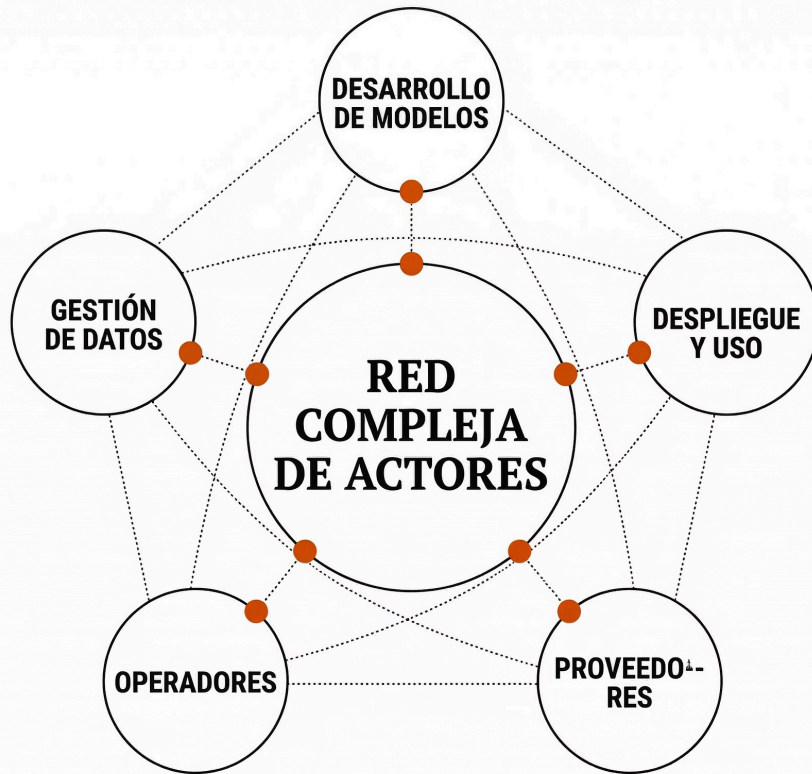
Enfoques como el *Value Sensitive Design* y la *Disclosive Computer Ethics* integran valores éticos directamente en el diseño tecnológico.

IA como caso paradigmático

La IA concentra múltiples tendencias tecnológicas simultáneamente, siendo un ejemplo excepcional para analizar estos desarrollos.



Desafíos: poder y agencia distribuida



- **RELACIONES DE PODER DESIGUALES:** Todos los actores están interconectados, pero con influencias y capacidades variables.

Los sistemas de IA involucran **múltiples actores independientes**: gestores de datos, desarrolladores de modelos, operadores y usuarios. La agencia está altamente distribuida.

- Actores con intereses comerciales pueden bloquear el acceso a información necesaria para mitigar sesgos
- La regulación puede restringir el margen de diseño de los desarrolladores
- Es difícil asignar obligaciones a actores que carecen de capacidad para cumplirlas

El vacío de política en entredicho

Supuesto clásico (Moor)

Las nuevas tecnologías crean vacíos normativos porque el desarrollo tecnológico supera al legal y ético.

Nueva realidad con la IA

La IA generó regulación relativamente rápida. La **Ley de IA de la UE (AI Act)** establece reglas armonizadas: prohibiciones, evaluaciones de conformidad y sistemas de gestión de calidad.



- ❏ La ética informática deberá operar cada vez más en entornos altamente regulados, no solo en vacíos de política.



Oportunidades para la ética informática



Transparencia en el diseño

Mayor transparencia sobre datos de entrenamiento y modelos permite a los actores identificar y compensar sesgos algorítmicos.



Control de acceso a datos

Actores con posición dominante pueden usar el control de datos sensibles para impedir usos éticamente problemáticos.



Actores poderosos como palanca

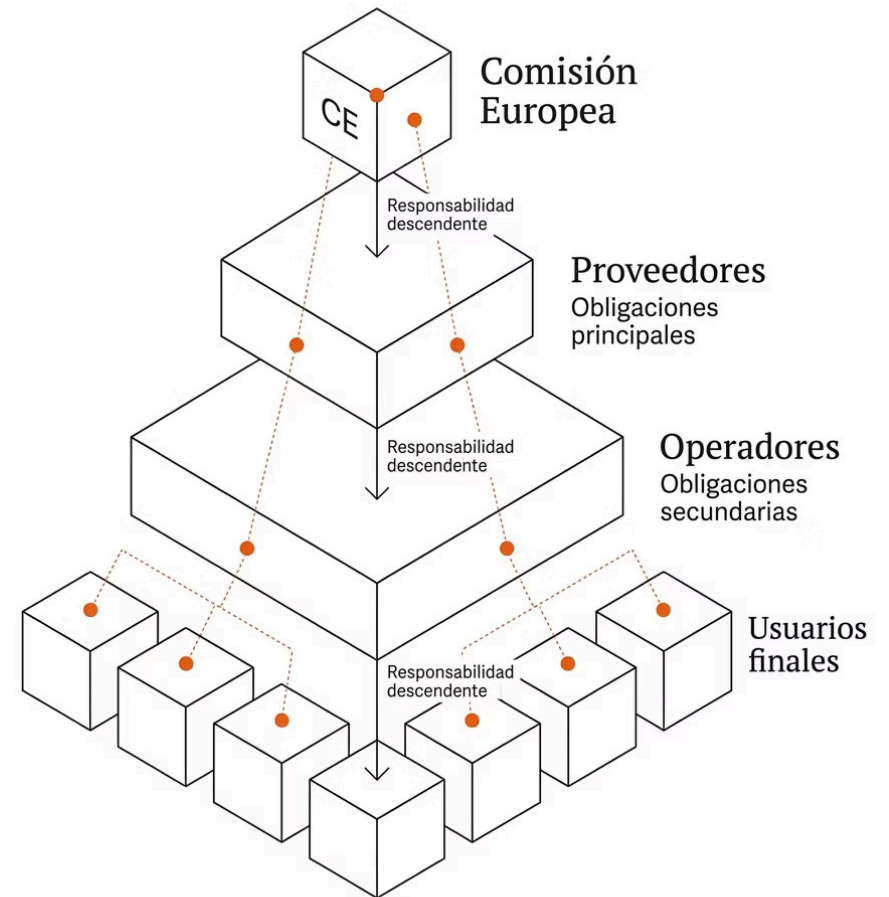
Identificar actores con poder en el sistema para que promuevan el cumplimiento de valores éticos en todo el sistema.

El AI Act como ejemplo de política orientada al poder

La propuesta de la Comisión Europea asigna obligaciones a los **proveedores** de sistemas de IA — los actores mejor posicionados para garantizar el cumplimiento.

- Gobernanza de datos adecuada
- Documentación técnica
- Sistemas de gestión de calidad

Además, propone una **base de datos central** para registrar sistemas de IA de alto riesgo, fomentando la supervisión pública y de autoridades reguladoras.



Conflictos y sinergias entre enfoques

Ética de Diseño

Enfoque Bottom-Up

- Value Sensitive Design
- Disclosive Computer Ethics
- Integración de valores en tecnología
- Poder en el diseño

Ética de Políticas

Enfoque Top-Down

- Regulación (AI Act, RGPD)
- Marcos legales
- Gobernanza institucional
- Poder en la regulación

📄 El RGPD protege la privacidad, pero puede obstaculizar estrategias de mitigación de sesgos. El AI Act introduce una excepción específica (Art. 10.5) para permitir el procesamiento de datos sensibles con fines de detección y corrección de sesgos.

Tensiones de valores centrales

Privacidad vs. Equidad

Mitigar sesgos requiere más datos; proteger la privacidad limita su uso. Ambos son valores legítimos en conflicto.

Regulación vs. Diseño ético

Diseñadores pueden explotar lagunas legales (p. ej., manipulación no subliminal) si asumen que ciertas prácticas son legítimas.

Determinación vs. Habilitación

Usar el poder de un actor para imponer valores puede impedir que otros actores negocien y consideren valores distintos.

Conclusiones clave

01

Reexaminar supuestos

La ética informática debe adaptarse a entornos regulados, no solo a vacíos de política.

03

Gestionar interdependencias

Los enfoques de diseño y de política pueden complementarse o entrar en conflicto; los investigadores deben anticipar y resolver estas tensiones.

02

Considerar el poder

Las características técnicas, sociales y económicas de los sistemas de IA son contingentes y pueden influirse para promover valores éticos.

04

Ampliar el alcance

Los hallazgos aplican más allá de la IA: plataformas digitales, blockchain y otros sistemas complejos enfrentan desafíos similares.